

1517814-68.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... para uso próprio, diferenciando-o do tráfico.

É o que basta para a condenação. Passo à fixação da pena.

Atento aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias que permeiam os autos, mormente a natureza do delito e quantidade de droga apreendida, entendo apropriada e suficiente para o caso a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

Vara do Juizado Especial Criminal

Avenida Salmão , nº 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1517814-68.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517814-68.2020.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063537/2020 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS, 12920594 - DEL.INV.GER. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEYVE RICARDO BOCUCCI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do § 3º do artigo 81 da Lei 9.099/95, apenas se faz menção que DEYVE RICARDO BOCUCCI foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 07/08/2020, por volta das 10h30, na Rua Tottoni, número 278, Jardim Oriente, na cidade de São José dos Campos, trazia consigo, para consumo pessoal, 11 pedras, pesando aproximadamente 6,3g de "crack", subproduto da cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que no curso de diligências relacionadas a um roubo, policiais civis abordaram um veículo conduzido pelo acusado e localizaram, em seu interior, as drogas referidas drogas, tendo o réu confirmado a posse para consumo pessoal. Analisando-se os autos, conclui-se pela procedência da ação.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo termo circunstanciado de fls. 01/12, mormente auto de exibição e apreensão às fls. 04, e laudo de exame químico toxicológico às fls. 50/53, positivo para "cocaína".

Indiscutível também a autoria da infração, tendo em vista a confissão judicial do réu, o qual admitiu ter sido surpreendido junto a dois amigos portando a droga descrita na denúncia, a qual teria sido adquirida para o consumo pessoal.

Tal confissão mostrou-se em plena harmonia com as demais provas coligidas sob a égide do contraditório, em especial com os depoimentos das testemunhas policiais, que asseveraram ter detido o acusado em poder da referida droga.

Nesse contexto, saliento que "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Anote-se que a conduta típica consiste em "transportar", ou seja, levar de um local a outro, a pé ou utilizando-se de veículo. É este o caso dos autos.

Por fim, consigno que não tem cabimento o Princípio da Insignificância. A posse de droga - ainda que de pequena quantidade - não pode ser considerada irrelevante, nem tampouco despida de reprovabilidade. Primeiro porque se trata de crime de perigo abstrato e cuja tipificação visa proteger a saúde pública - daí por que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Segundo porque a lei não discrimina qual quantidade tipifica o delito em questão. Aliás, a pequena quantidade é característica do próprio crime de posse de entorpecentes para uso próprio, diferenciando-o do tráfico.

É o que basta para a condenação. Passo à fixação da pena.

Atento aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias que permeiam os autos, mormente a natureza do delito e quantidade de droga apreendida, entendo apropriada e suficiente para o caso a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (art. 28, I, da Lei 11.343/06).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal e CONDENO o réu DEYVE RICARDO BOCUCCI, qualificado nos autos, à pena de advertência, por infração ao art. 28, 'caput', da Lei 11.343/06;

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

a intimação do sentenciado para execução da pena, devendo o Sr. Oficial de Justiça intimá-lo e adverti-lo nos seguintes termos: "Fixada a pena de advertência, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, fica o sentenciado advertido dos efeitos físicos, psíquicos e sociais que a utilização de entorpecentes causa, e ciente dos males provenientes do consumo de drogas", certificando nos autos;

a destruição das drogas, mantida a amostra guardada para contraprova em razão do desmembramento do feito em relação ao corréu Elder (fls. 200/201), oficiando-se à autoridade policial para as providências necessárias;

em relação ao objeto apreendido, ante a manifestação ministerial, fica liberado para destinação própria, nos termos do artigo 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP, devendo este Juízo ser informado sobre as providências adotadas

Comunique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São José dos Campos, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA